

「우체국금융 소비자보호 고시」 제정이유 및 주요내용

1. 제정이유

「우체국예금·보험에 관한 법률」, 「우체국예금·보험에 관한 법률 시행령」의 위임에 따라 우체국금융소비자 보호를 위한 체신관서의 책무 등을 구체화함으로써, 민간의 「금융소비자 보호에 관한 법률」에 대응한 법체계를 갖추어 우체국금융소비자의 권익 증진에 기여하고자 함

2. 주요내용

가. 제정 목적(안 제1조)

- 우체국 예금·보험소비자의 권리와 책무에 관한 사항 및 체신관서가 소비자의 권리를 보호하기 위하여 준수하여야 할 사항을 규정하는 것을 목적으로 함

나. 용어 정의(안 제2조~제3조)

- 우체국금융소비자 보호 업무와 관련된 주요 용어의 뜻을 명확히 정하여 그 이해와 사용에 있어 통일성을 갖추도록 하며, 우체국 금융상품의 유형을 명확히 하도록 함

다. 우체국금융소비자의 권리와 책무(안 제4조~제5조)

- 위법한 영업행위 등으로 인한 재산상 손해로부터의 보호, 올바른 금융상품 선택 및 권리의 정당한 행사 등 금융소비자의 권리와 책무를 명시함

라. 체신관서의 책무(안 제6조)

- 체신관서가 우체국금융소비자의 권리를 보호하기 위하여 부담하는 금융상품판매업자로서의 책무를 규정함

마. 체신관서의 영업행위 일반원칙(안 제7조~제11조)

- 신의성실의무, 차별금지 등과 같이 체신관서가 금융상품판매업자로서 영업행위를 하면서 준수해야 할 일반원칙을 명시함

바. 금융상품 유형별 영업행위 준수사항(안 제12조~제21조)

- 「금융소비자 보호에 관한 법률」상의 6대 판매원칙(적합성·적정성 확인 및 설명의무 준수, 불공정영업행위·부당권유행위 금지, 허위·과장광고 금지 등)을 우체국 금융상품의 특수성을 고려하여 고시에 반영하고 필요사항을 신설하도록 함

사. 체신관서의 관리책임(안 제22조~24조, 제33조)

- 우체국금융소비자의 권리를 보호하기 위하여 금융상품판매대리·중개업자들이 우체국금융상품 판매 시 준수해야 할 사항을 규정하고 그에 대한 체신관서의 관리·감독의무를 구체화하여 명시 함

아. 소비자의 권리(안 제25조~제32조)

- 체신관서의 손해배상책임 소비자의 청약철회 및 위법계약해지권 등 금융상품 판매 전후의 우체국금융소비자의 권리 사항을 명시 함

3. 담당부서 : 예금사업단 금융총괄과